Final

1 한눈에 보는 구조도

주택 임대차 보호 · 2023 3월 고2 21~25

빈칸 66개 · 지문을 보지 않고 채워 보세요.

글 전체 · 문제 → 해결 → 강화 → 사후 보호

1문단
임차권 =
[1] _____의 한계

→

2문단
전세권 ·
[2] _____

→

3문단
[3] _____ ·
최우선변제권

→

4문단
[4] _____

1문단 · 임차권은 왜 약한가

주택 임대차

임차인 → 임대인(주택 [5] _____)에게 [6] _____ 지급 → 합의한 기간 동안 주택 사용 → 만료되면 보증금 [7] _____

채권

- 특정한 [8] _____에 대해서만 일정한 행위 요구
- [9] _____에게는 주장할 수 없음 (**원칙**)
- 예: ㉠ [10] _____

VS

물권

- 물건에 대한 [11] _____
- [12] _____ 주장할 수 있음
- 예: [13] _____, [14] _____, [15] _____

우선순위

- 물권 〉 채권 (**일반적**)
- 물권끼리: [16] _____ 〉 [17] _____

그래서 생기는 문제

매매 등으로 주택 [18] _____이 변경되면 → 임차인은 [19] _____에게 임차권을 주장하지 못할 수 있다

2문단 · 해결책 두 가지

① ㉡ 전세권 (민법)

- 임차권과 내용은 [20] _____, 성질은 [21] _____
- 설정하면 임대차 내용이 [22] _____에 기재
- 설정하려면 임대인의 [23] _____ 필요

→ 임차인의 지위가 [24] _____ 현실에서는 얻기 어려움

VS

② 주택임대차보호법 (특별법)

- 목적: 임차인 지위 보호, 국민 [25] _____ 안정
- 임차권에 [26] _____ 부여 (임차권이 물권이 되는 것은 아님)
- 임대인의 동의 [27] _____

주택 [28] _____ + [29] _____ —[30] _____ 부터→

대항력

[31] _____에게도 임차권을 주장할 수 있음

등기: 부동산 [32] _____의 권리관계를 등기부에 기재하여 [33] _____ → 제삼자가 그 내용을 알 수 있게 하는 제도

3문단 · 대항력 위에 쌓는 권리

대항력을 갖춘 임차인

대항력 그 자체

주택이 [34] _____되어도 임차권이 [35] _____하지 않음

(일반적으로는 경매되면 소멸)

+ [36] _____

[37] _____에서 계약서에 받음

→ [38] _____

+ [39] _____

→ [40] _____

취지: 사회적 [41] _____ 보호

권리	요건	효력이 생기는 때	누구보다 앞서나
대항력	인도 + [42] _____	요건 충족 [43] _____	순위가 아니라 제삼자에게 [44] _____할 수 있다는 것
우선변제권	대항력 + [45] _____	둘이 [46] _____ 갖추어진 날	자신의 성립보다 [47] _____에 설정된 물권
최우선변제권	대항력 + 소액임차인	(지문에 없음)	[48] _____까지 [49] _____ 물권자보다도

소액임차인의 보증금 [50] _____과 최우선변제 [51] _____: 둘 다 [52] _____으로 정하며 [53] _____에 따라 다르다.

4문단 · 임대차가 끝났는데 보증금을 못 받으면

문제

임대차 [54] _____ + 보증금 미반환 → 이사 가면 자신의 권리 [55] _____가 상실될까 우려

임차권등기명령

임차인이 관할 [56] _____에 신청 → 법원이 [57] _____하여 결정 · 임대인의 동의 [58] _____

→ [59] _____된 임차권을 등기부에 공시

효과

[60] _____나 [61] _____가 없던 임차인도

→ 대항력과 우선변제권을 [62] _____

㉢ 제한

임차권이 등기된 [63] _____에 새로 임대차를 맺은 다른 [64] _____ → 보증금 [65] _____ 불가

이유: 등기한 임차인이 [66] _____ 손해를 입지 않도록

Final

2 고난도 OX 20

주택 임대차 보호 · 2023 3월 고2 21~25

개념의 범주·조건·시점·주체가 조금이라도 어긋나면 X. 아래 빈칸에 판단 근거를 쓰세요.

1	임차인은 원칙적으로 계약을 맺은 임대인에게만 임차권을 주장할 수 있으므로, 매매로 주택의 소유자가 바뀌면 새 소유자에게 임차권을 주장할 수 없다.	O	X
2	같은 주택에 전세권과 저당권이 함께 있다면, 둘 중 어느 쪽이 우선하는지는 권리의 종류가 아니라 성립한 순서로 정해진다.	O	X
3	전세권과 임차권은 권리의 내용은 같지만 권리의 성질은 서로 다르다.	O	X
4	주택임대차보호법은 일정한 요건을 갖춘 임차권을 물권으로 바꾸어 임차인의 지위를 강화한다.	O	X
5	주택을 인도받은 날과 전입 신고를 한 날이 다르면, 대항력은 둘 중 늦은 날의 다음 날부터 생긴다.	O	X
6	임대인의 동의를 얻지 못한 임차인은 전세권도, 주택임대차보호법상 대항력도 얻을 수 없다.	O	X
7	등기는 부동산 물권의 권리관계를 공시하는 제도이므로, 주택임대차보호법상 대항력을 갖춘 임차권은 등기부에 기재된다.	O	X
8	임차한 주택이 경매되면 임차권은 일반적으로 소멸하지만, 대항력을 갖춘 임차인의 임차권은 경매 뒤에도 소멸하지 않는다.	O	X
9	확정일자는 주택임대차보호법상 대항력을 얻기 위한 요건 가운데 하나이다.	O	X
10	우선변제권을 가진 임차인은 주택이 경매되면 선순위 물권자보다 먼저 보증금을 변제받는다.	O	X
11	1월 3일에 확정일자를 받고 1월 5일에 대항력을 갖춘 임차인의 우선변제권은 1월 5일부터 효력이 생긴다.	O	X

12	1월 4일에 주택을 인도받고 전입 신고를 한 뒤 그날 확정일자도 받은 임차인은, 1월 4일에 설정된 저당권보다 앞서 보증금을 변제받는다.	O	X
13	최우선변제권은 사회적 약자를 보호하려는 것이므로, 대항력을 갖추지 못한 소액임차인에게도 인정된다.	O	X
14	최우선변제권이 있는 소액임차인이라도 보증금 전액을 선순위 물권자보다 먼저 받는 것은 아니다.	O	X
15	소액임차인으로 인정되는 보증금의 기준은 지역마다 다를 수 있지만, 최우선변제로 받을 수 있는 금액은 전국이 같다.	O	X
16	임대차 기간 중이라도 임대인이 보증금을 돌려주지 않을 것이 분명하면 임차인은 임차권등기명령을 신청할 수 있다.	O	X
17	전입 신고를 하지 않았던 임차인도 임차권등기명령에 따라 임차권이 등기되면 대항력을 취득한다.	O	X
18	임차권등기명령은 임차인이 관할 법원에 신청하면 별도의 판단 절차 없이 곧바로 등기부에 기재된다.	O	X
19	㉢은 등기 뒤에 들어온 소액임차인이 최우선변제를 받으면 먼저 등기한 임차인이 예상하지 못한 손해를 입을 수 있기 때문에 둔 규정이다.	O	X
20	㉢에 따라 임차권등기 뒤에 새로 임대차를 맺은 소액임차인은 그 주택에 대해 대항력을 갖출 수 없다.	O	X